

0019525-59.2017.8.26.0361
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... aumento pelo abuso de confiança.

Neste sentido:

"FURTO QUALIFICADO - Abuso de confiança - Valor da palavra da vítima para seu reconhecimento: No crime de furto, é impossível o afastamento da qualificadora do abuso de confiança praticado por empregado se a própria vítima afirma que acreditava no acusado." (TACrimSP - Ap. nº 1.364.245/5 - São Paulo - 12a Câmara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep
08735-270

0019525-59.2017.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0019525-59.2017.8.26.0361
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
José Mário Carneiro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

JOSÉ MÁRIO CARNEIRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. art. 71, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no período compreendido entre novembro de 2013 até agosto de 2017, por várias vezes, na sede da empresa JSL, localizada na Avenida Saraiva, nº 400, Mogi das Cruzes/SP, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, a quantia de R\$ 537.195,92 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), pertencentes às vítimas pessoas jurídicas JSL S/A, CS Brasil Transporte

de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda, representadas por Irene Mendes Alves Dantas Souza.

Recebida a denúncia (fls. 495), o réu foi devidamente citado (fls. 527) e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 532/533.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado (fls. 555 e 599).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia.

O assistente de acusação apresentou alegações finais às fls. 609/619 pleiteando a condenação do acusado com aumento da pena-base, reconhecimento das agravantes e da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva, além da condenação na reparação dos danos causados pela infração.

A i. Defesa do réu apresentou alegações finais às fls. 623/626, oportunidade em que requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, isentando o réu ao pagamento das custas processuais e da pena de multa.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pela representação de fls. 04/07, pelos documentos de fls. 08/75, pelas informações bancárias de fls. 134/211, pelos extratos de fls. 216/273, pelos laudos periciais de fls. 295/307 e 461/466, pelos documentos de fls. 327/382 e 400/440, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado admitiu integralmente a prática do delito, acrescentando que os valores creditados em sua conta bancária eram conferidos por sua supervisora e gerente, não podendo precisar o valor total que foram creditados em sua conta bancária. Disse que era funcionário do grupo de empresas pertencentes a empresa vítima desde o ano de 1990, exercendo sua função no setor de folha de pagamento.

De fato, a confissão apresentada pelo acusado encontra ressonância nas demais provas produzidas em Juízo.

A representante legal da vítima Irene Mendes Alves Dantas Souza disse que trabalha na empresa vítima desde o ano de 2005 exercendo a função de coordenadora da folha de pagamento, enquanto que o acusado também era funcionário da empresa responsável pelo fechamento da folha de pagamento, função que exercia há muitos anos, sendo especialista na função, tanto que a ele era depositada total confiança, inclusive pelo proprietário da empresa, para o qual fazia o fechamento da folha de pagamento dos empregados domésticos. Contou que, em determinada oportunidade, fazia o fechamento do pagamento da folha de pensão alimentícia, enquanto que o acusado fazia o fechamento da folha de pagamento dos funcionários, ocasião em que pediu a ele para gerar o arquivo e enviar ao banco responsável pelos pagamentos. Disse que também pediu ao acusado para que gerasse o arquivo de retorno, ou seja, o arquivo em que o banco confirma o agendamento da folha de pagamentos dos salários, documento este que era guardado em uma pasta. Contou que, logo depois, foi pegar o

arquivo de retorno e lhe causou estranheza um arquivo pequeno enviado ao banco pagador, razão pela qual o abriu e visualizou o nome do réu, de modo que o indagou acerca do arquivo existente no nome dele, já que o acusado não recebia pelo banco para o qual foi enviado o arquivo e não era funcionário da empresa JSL, tendo ele dito que tinha feito "alguma merda". Explicou que, de todo modo, copiou o arquivo para o seu computador e quando foi até a pasta em que o arquivo deveria estar guardado, não mais o localizou. Assim, manteve contato telefônico com o banco pagador que ratificou que a conta beneficiária do valor era de titularidade do acusado a qual tinha sido depositada cerca de dois mil e trezentos reais, ao passo que o salário líquido dele era em torno de um mil e setecentos reais. Disse ainda que pediu ao acusado para que realizasse o cancelamento do pagamento do valor debitado na conta dele e que levou as informações a sua gerente que determinou o levantamento de todos os depósitos realizados na conta bancária do acusado. Contou ter perguntado ao acusado novamente a ele acerca do arquivo, ao passo que ele respondeu que tinha feito alguma "palhaçada" e que tinha cancelado o pagamento. Disse que o banco posteriormente enviou à empresa os valores de forma detalhada que tinham sido realizados na conta corrente do acusado no período de abril a julho, totalizando cerca de quarenta e sete mil reais, motivo pelo qual o acusado foi desligado por justa causa, ocasião em que dissera que esperava sua demissão. Informou que a empresa, diante do levantamento feito inicialmente, realizou auditoria e levantamento no período de 2013 a 2017, oportunidade em que apurou o desvio de cerca de meio milhão de reais tendo como beneficiário o acusado. Esclareceu que o acusado possuía certificado digital vinculado ao C.P.F. dele e senha para fazer as transações e, como era o responsável na função por longos anos, só ele realizava as transações. Disse que conferia apenas o líquido da folha de pagamento e o verso resumo da folha, autorizando o envio dos arquivos, uma vez que impossível a conferência individual dos beneficiários, em razão dos inúmeros funcionários existentes nas empresas.

Com efeito, inexistente qualquer motivo concreto para ensejar eventual falsa imputação contra o réu.

Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória.

Sobre a questão já se decidiu:

"PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u)".

A testemunha Zoraide Ratib, gerente da folha de pagamento da empresa vítima, contou que o acusado era funcionário da empresa desde o ano de 1988, exercendo suas funções desde sua admissão no setor de folha de pagamento, razão pela qual era funcionário de extrema confiança, responsável por gerar a folha de pagamento da empresa, enviar o arquivo ao banco e obter o arquivo de retorno. Disse que, em determinado dia, a funcionária Irene a chamou para lhe mostrar um arquivo do "Banco Bradesco" no valor de cerca de dois mil reais em que o acusado era o beneficiário, apesar dele receber pelo "Banco do Brasil" que ao ser indagado pela funcionária Irene, disse ter feito alguma "cagada". Assim, solicitou ao "Banco Bradesco" extrato dos arquivos em que a empresa teria creditado valores na conta do acusado, o que totalizou mais de quarenta mil reais. Esclareceu que a empresa realizou auditoria a qual apurou o desvio pelo acusado de cerca de meio milhão de reais no período compreendido entre os anos de 2013 a 2017. Disse que no momento do desligamento do acusado da empresa ele mesmo mencionou que estava esperando sua

demissão e, ao ser indagado o motivo de sua conduta, relatou ter perdido a cabeça por causa da mulher que teria "ido embora com outro homem". Não pode informar quantas vezes o acusado procedeu com os créditos indevidos em sua conta, acreditando que mais de duzentos vezes ao longo dos anos. Disse ter conhecimento de que o acusado ingressou com ação trabalhista contra a empresa e que foi condenado a restituir os valores creditados indevidamente em sua conta bancária, porém, não pode dizer se efetuou o ressarcimento.

No caso em tela, o acervo probatório é uníssono e não deixa qualquer margem de dúvidas quanto a prática do delito pelo réu, que até mesmo confessou a autoria.

Como dito, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de furto.

Nada há a desmerecer acerca dos depoimentos da vítima e da testemunha e nada justificaria uma imputação falsa por parte delas.

Nesse sentido, os relatos harmônicos, firmes e convincentes dos depoentes, os quais merecem integral credibilidade, haja vista inexistir, nos autos, qualquer elemento de prova apto a infirmar sua força de convicção.

Ademais, a prova testemunhal veio alicerçada por toda a prova documental juntada aos autos (documentos de fls. 08/75, informações bancárias de fls. 134/211, extratos de fls. 216/273, laudos periciais de fls. 295/307 e 461/466, documentos de fls. 327/382 e 400/440), a demonstrar de modo claro a prática do delito.

Como se vê, a prova existente nos autos é inequívoca no sentido de que o réu praticou o delito de furto, com abuso de confiança, em razão da função que exercia e, mediante fraude, consumou a subtração dos valores da empresa em que trabalhava.

De certo não há dúvidas quanto à incidência da causa de aumento de pena referente ao abuso de confiança, pois o réu era funcionário da empresa de longa data, sendo o responsável pelo fechamento da folha de pagamento, envio de arquivos ao banco pagador e emissão do comprovante de retorno, circunstância que, por si só, diante da relevância da função indica a confiança depositada nele, confiança esta que fora o meio que possibilitou a ocorrência da subtração, não se tratando de mera relação empregatícia.

Ademais conforme relato da representante legal da empresa vítima e da testemunha, o réu era um dos funcionários mais antigo da empresa, de extrema confiança, inclusive fazia o fechamento e o pagamento dos empregados domésticos do proprietário da empresa. Assim, de rigor o reconhecimento da causa de aumento pelo abuso de confiança.

Neste sentido:

"FURTO QUALIFICADO - Abuso de confiança - Valor da palavra da vítima para seu reconhecimento: No crime de furto, é impossível o afastamento da qualificadora do abuso de confiança praticado por empregado se a própria vítima afirma que acreditava no acusado." (TACrimSP - Ap. nº 1.364.245/5 - São Paulo - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 21.06.2004 - v.u).

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta a ofensividade e a alta reprovabilidade nas condutas do acusado que subtraiu por longo período enorme

quantia da empresa vítima da qual era funcionário de longa data, atribuindo a ele grande confiança no desempenho de suas funções, fixo a pena-base aumentada em um sexto, ou seja, pena de reclusão de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que a primeira qualificadora se destina a enquadrar a figura típica, e a outra serve como circunstância que enseja o aumento da pena.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo ao patamar mínimo legal.

Não há outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas nesta fase de fixação de pena.

Na terceira fase de fixação da pena, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal. Com efeito, foram realizadas inúmeras subtrações em condições de tempo e espaço semelhantes, sendo certo que para a prática desses crimes valeu-se o acusado da mesma forma de execução.

Assim, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. Em consequência, exaspero-lhe a pena em dois terços, alcançando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

A despeito da gravidade dos fatos, constata-se que o acusado é primário e admitiu integralmente a prática do delito imputado, de forma que se mostra possível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser indicada pelo I. Juízo da Execução, bem como por prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, também a ser indicada pelo I. Juízo da Execução.

Na hipótese do parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal, ou seja, de descumprimento injustificado da restrição, a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade e poderá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar JOSÉ MÁRIO CARNEIRO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva, observando-se a substituição por pena restritiva de direitos, conforme supramencionada

Defiro o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeça-se o necessário para cumprimento da pena.

Por fim, entendo ser incabível a fixação de valores a título de indenização pelos prejuízos sofridos pela vítima, uma vez que, a despeito da comprovação dos fatos narrados na denúncia, há necessidade de dilação probatória, com o consequente exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de se apurar o valor exato a ser

restituído.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2022.